

1504418-33.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARTA OLIVEIRA DE SA

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Indagado, o indicado confessou o roubo. Disse que o Palio, veículo roubado, se evadiu. No veículo Clio, estava somente o réu. Este confessou o crime. Entre a comunicação do roubo e a abordagem do réu, decorreu em torno de vinte minutos. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. Não conhecia o réu antes dos fatos (mídia).

O policial Luan Felipe ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

1ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504418-33.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504418-33.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2051609/2022 - 26º D.P. SACOMA, 23189103 - 26º D.P.

SACOMA, 2051609 - 26º D.P. SACOMA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO ORILIO DIAS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARTA OLIVEIRA DE SA

Vistos.

PAULO ORILIO DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado, como incurso no artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, porque no dia 22 de fevereiro de 2022, por volta das 08h40min, em uma via pública da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, o veículo Fiat/Palio, placas DN03245, uma bolsa avaliada contendo documentos pessoais e R\$206,00 em dinheiro, um celular Motorola/Moto G7, um celular Samsung/Galaxy A10S, ferramentas diversas avaliadas em R\$100,00 e um pneu estepe avaliado em R\$400,00, pertencentes à vítima Diane de Sousa Mesquita Mota.

Segundo apurado, PAULO abordou a vítima Diane enquanto ela estacionava o seu veículo na via pública e, ameaçando-a com arma de fogo, anunciou o roubo e a

obligou a desembarcar. Ato contínuo, adentrou no veículo e se evadiu em alta velocidade, na posse do automóvel e de todos os demais objetos da vítima que estavam em seu interior.

Logo após o roubo, por volta das 09h05min, policiais militares foram informados sobre a localização, por monitoramento remoto, de um dos aparelhos celulares roubados da vítima, e avistaram PAULO conduzindo um veículo em atitude suspeita pela Rua Luis Abbondanza, Sacomã, São Paulo/SP, o que motivou a abordagem.

Em revista ao veículo, os policiais localizaram parte dos objetos roubados da vítima Diane. Ao ser indagado, PAULO confessou a prática do roubo e informou que o veículo roubado teria sido abandonado na via pública por um comparsa.

Após breves diligências, o veículo da vítima foi localizado pelos policiais abandonado na via pública, sendo apreendido e restituído juntamente com a bolsa, os documentos pessoais, ferramentas diversas e pneu de estepe, conforme auto de exibição, apreensão e entrega de fls.21/22.

Conduzido ao Distrito Policial, PAULO negou a prática do crime, mas foi reconhecido pela vítima como autor do roubo.

A denúncia foi recebida em 25/03/2022 (p. 92/93), o acusado foi citado e apresentou resposta à acusação (p.111/113). Em instrução, foram ouvidas a vítima e as testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação, com condenação do réu nos termos da denúncia. Ao passo que a Defesa pleiteou a sua absolvição, por insuficiência probatória.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

A pretensão acusatória merece integral acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de roubo, inexistindo dúvidas quanto à autoria.

A materialidade delitiva restou evidenciada pelo auto de prisão em flagrante de p. 4, pelo boletim de ocorrência de p. 28/31, auto de exibição e apreensão de p. 24/25, e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria também restou cabalmente provada, pelo auto de reconhecimento de p.21 e pelas declarações colhidas em audiência.

Na fase policial, o réu negou os fatos - p. 7.

Em interrogatório judicial, o réu aduziu que os fatos são parcialmente verdadeiros. Estava com um amigo de infância. Seu lava rápido estava reformando. Seu amigo lhe chamou para 'ajudar' com um carro. Foi até São Bernardo e ele falou que iria 'pegar' um carro. Seu amigo pediu que segurasse os pertences da vítima. Foi com o amigo ajudá-lo. Ele pegou o carro e depois direcionaram para Heliópolis. Porém, foi abordado por uma viatura. O policial perguntou sobre o roubo do Palio. Confessou os fatos aos policiais, porém quem cometeu o assalto foi o seu amigo. A vítima se enganou no reconhecimento, pois na verdade quem cometeu o roubo foi seu amigo. Aduziu que não houve uso de arma de fogo. Dirigiu o carro e lá estavam ferramentas, step, e a bolsa da vítima. Pegou estes bens e colocou no carro (mídia).

No caso, observo que os fatos restaram evidenciados nas provas produzidas sobre o crivo do contraditório.

Vejamos.

Na fase policial, a vítima Diane de Sousa Mesquita Mota aduziu que “por volta das 08:40 h desta data estava estacionando o seu veículo numa via pública da cidade de São Bernardo do Campo, quando foi abordada ainda dentro do veículo pelo indiciado PAULO que estava a pé e fazendo o emprego de uma arma de fogo. Ato contínuo o indiciado anunciou-lhe o roubo e coagiu-lhe a desembarcar. Na sequência ele adentrou no veículo e fugiu com ele em alta velocidade. Esclarece a vítima que dentro do veículo estavam alguns pertences que também foram roubados juntamente com ele. Depois disso, a Polícia Militar foi acionada e em pouco tempo ela conseguiu recuperar o veículo e alguns pertences roubados e prender um indivíduo suspeito. Nesta delegacia de polícia a vítima DIANE declara que RECONHECE PERFEITAMENTE o indiciado PAULO como sendo o autor do roubo, bem como declara que o indiciado no momento do roubo não fazia o uso de máscara” - p. 8.

Em juízo, a vítima Diane de Sousa Mesquita Mota disse que, no dia dos fatos,

estava chegando ao trabalho e estacionou seu carro na via pública. O réu colocou a arma na sua cabeça e levou o carro e os pertences. Tinham dois celulares no carro que foram levados. O meliante chegou a pé. O réu assumiu a direção de seu veículo e empreendeu fuga. O veículo foi encontrado no Heliópolis. Passou aproximadamente uma hora até o veículo ser encontrado. Viu uma moto e um carro prata na rua acima, próximo ao local do assalto. Fez reconhecimento pessoal na delegacia. Primeiro descreveu as características do roubo e depois fez o reconhecimento, onde foram apresentadas duas pessoas. Viu que o assaltante estava sem máscara e sem boné. Na delegacia, também reconheceu as vestimentas do assaltante. Conseguiu ver as feições do roubo. A polícia rastreou o seu celular e então o policial conseguiu encontrar o veículo. A polícia recuperou o carro, dinheiro, documento e sua bolsa. Não conhecia o réu antes dos fatos. O roubo tinha pele morena, o cabelo parecia ser preto. Não teve dúvida no reconhecimento na delegacia. Reconhece o indivíduo de placa 2 (réu), com absoluta certeza, como autor do roubo (mídia). As declarações da vítima são corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares que detiveram o réu em flagrante delito, logo após os fatos, na posse de parte das res furtivas.

A testemunha Johnny Clayton Bispo Costa na fase policial, aduziu: “que por volta das 09:05 h desta data realizavam patrulhamento ostensivo motorizado, quando foram acionados via Copom a fim de atenderem uma ocorrência de roubo cujo aparelho de telefone celular roubado estava sendo monitorado. Na ocasião foi-lhes informado o endereço aproximado da localização, bem como a informação de que os assaltantes utilizaram-se de um veículo na prática do roubo. Assim sendo, realizaram algumas breves diligências, quando visualizaram um veículo trafegando em atitude suspeita na via pública, tendo ele como condutor o indiciado PAULO. Na sequência o veículo foi abordado e o indiciado foi revistado, não tendo sido encontrado nada digno de registro na posse dele. Ato contínuo vistoriaram o veículo suspeito, tendo sido encontrados no interior dele vários objetos que foram roubados da vítima DIANE. Indagado a respeito dos fatos, o indiciado sendo informado acerca dos seus direitos constitucionais confessou-lhes a prática do roubo, bem como informou-lhes que o veículo roubado teria sido abandonado na via pública por um comparsa seu que também participou do roubo. Após algumas breves diligências localizaram o veículo roubado efetivamente abandonado na via pública. Diante dos fatos, o condutor deu voz de prisão e conduziu o indiciado até delegacia de polícia a fim de serem tomadas as providências de polícia judiciária pertinentes” - p. 9.

Em juízo, a testemunha Johnny Clayton Bispo Costa declarou que estava em patrulhamento pelo local dos fatos. O Copom informou sobre um roubo. O celular estava sendo rastreado e o carro roubado, um Palio, estava se dirigindo a São Paulo. Um outro veículo estava em escolta ao carro roubado. Este era um Renault Clio, cor . O condutor deste veículo demonstrava nervosismo e no banco estava uma bolsa feminina. Em busca veicular, verificou a bolsa feminina e ferramentas. Indagado, o indicado confessou o roubo. Disse que o Palio, veículo roubado, se evadiu. No veículo Clio, estava somente o réu. Este confessou o crime. Entre a comunicação do roubo e a abordagem do réu, decorreu em torno de vinte minutos. Na delegacia, a vítima reconheceu o réu como o autor do roubo. Não conhecia o réu antes dos fatos (mídia).

O policial Luan Felipe Barreto dos Santos aduziu, na fase inquisitiva, que: “por volta das 09:05h desta data realizavam patrulhamento ostensivo motorizado, quando foram acionados via Copom a fim de atenderem uma ocorrência de roubo cujo aparelho de telefone celular roubado estava sendo monitorado. Na ocasião foi-lhes informado o endereço aproximado da localização, bem como a informação de que os assaltantes utilizaram-se de um veículo na prática do roubo. Assim sendo, realizaram algumas breves diligências, quando visualizaram um veículo trafegando em atitude suspeita na via pública, tendo ele como condutor o indiciado PAULO. Na sequência o veículo foi abordado e o indiciado foi revistado, não tendo sido encontrado nada digno de registro na posse dele. Ato contínuo vistoriaram o veículo suspeito, tendo sido encontrados no interior dele vários objetos que foram roubados da vítima DIANE. Indagado a respeito dos fatos, o indiciado sendo informado acerca dos seus direitos constitucionais confessou-lhes a prática do roubo, bem como informou-lhes que o

veículo roubado teria sido abandonado na via pública por um comparsa seu que também participou do roubo. Após algumas breves diligências localizaram o veículo roubado efetivamente abandonado na via pública. Diante dos fatos, o condutor deu voz de prisão e conduziu o indiciado até delegacia de polícia a fim de serem tomadas as providências de polícia judiciária pertinentes" p.10.

O policial Luan Felipe Barreto dos Santos, ouvido em juízo, declarou que estava em patrulhamento e foi noticiado ocorrência de um roubo. Pelo rastreamento do celular da vítima, conseguiu localizar o local para onde estava se direcionando o veículo roubado. Noticiou-se que um Renault Clio, prata, fazia a escolta do veículo roubado. O réu conduzia o Renault Clio. Em abordagem, viu que o veículo tinha pertences femininos. Encontrou os pertences da vítima no Renault Clio e o réu confessou o crime, sendo que o comparsa se evadiu com o veículo Palio. A vítima falou que foi abordada por duas pessoas, armadas. Ela reconheceu o réu como um dos assaltantes, sem sombras dúvidas. Depois o veículo Palio foi encontrado, abandonado. O roubo ocorreu às 8h40 e a abordagem ocorreu às 9h05. Não conhecia o réu antes dos fatos (mídia).

E no que diz respeito às afirmações da vítima e testemunhas, consigno a inexistência de motivos concretos para se desqualificar as suas declarações, mesmo porque não se verifica a existência de qualquer razão para falsamente incriminar o acusado.

A palavra da vítima, conforme pacífica jurisprudência existente a respeito do tema, possui grande relevo em crimes patrimoniais. É o que se verifica abaixo:

"Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor do assalto." (TACRIMSP - AC - Rel.Canguçu de Almeida - JUTACRIM 95/268).

"No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes." (TACRIMSP - AC - Rel. Manoel Carlos - JUTACRIM 90/362).

Noto que a vítima narrou com detalhes a ação do réu, no roubo.

Aduziu que enquanto ela estacionava o seu veículo na via pública, o réu a abordou, ameaçando-a com arma de fogo. Assim, anunciou o roubo e a obrigou a desembarcar. Em seguida, o réu entrou no veículo e se evadiu em alta velocidade, na posse do automóvel e de todos os demais objetos da vítima que estavam em seu interior. Logo após o roubo, os policiais militares foram informados sobre a localização, por monitoramento remoto, de um dos aparelhos celulares roubados da vítima, e no local, avistaram o réu conduzindo um veículo em atitude suspeita, o qual fazia escolta do veículo roubado.

Em revista ao veículo conduzido pelo réu, os policiais localizaram parte dos objetos roubados.

E como estava na posse das res furtivas instantes após a sua subtração, não há dúvida sobre a autoria da infração penal, conforme sedimentado entendimento pretoriano.

"Prova - Furto - Apreensão da res em poder do acusado. A apreensão da res em poder do agente gera a presunção de autoria do furto, invertendo-se o ônus da prova. Ao suspeito incumbe oferecer justificativa plausível para a comprometedora posse. Em não o fazendo, prevalece, para efeito de condenação, a certeza possível de ter praticado a subtração." (TACRIM-SP - Ap. 1.006.721 - Rel. Juiz Renato Nalini).

"Em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do agente autoriza a presunção de sua responsabilidade e, invertendo-se o ônus da prova, impõe a justificativa inequívoca, de modo que a explicação dúbia e inverossímil transforma a presunção em certeza e autoriza o desfecho condenatório." (TACRIM-SP - Rel. Roberto Mortari - RJD 18/47)

"Aquele que tem consigo coisas alheias incumbe provar-lhes exaustiva e convincentemente a posse legítima, sob pena de incorrer na letra da lei. A apreensão da res furtiva em poder do suspeito retira-lhe a esperança de ver proclamada sua inocência." (TACRIM - Ap. 1.318.439/8 - Rel Juiz Carlos Biasotti - RT 806/572).

Senão bastasse, ao ser abordado, o réu confessou o roubo aos policiais, o que restou registrado em câmeras trazidas pelos agentes.

E não há porque se desconfiar da palavra dos policiais que, na qualidade de agentes públicos, possuem fé pública, gozando da presunção juris tantum de veracidade, qualidade essa que não foi afastada pela louvável defesa.

Cumprе ressaltar que conceder crédito àquele que é detido em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras dos agentes da lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores que se deixaria em descrédito a própria Justiça. No caso em tela, nada indica que os agentes tenham provocado a situação a fim de acusar falsamente o réu. A presunção juris tantum de que agiram de forma escorreita no exercício de suas funções não restou sequer arranhada.

É de se registrar, também, que a jurisprudência dominante tem se inclinado no sentido de admitir que os testemunhos de policiais, quanto aos atos de diligência, prisão e apreensão devem merecer credibilidade, desde que não evidenciada a má-fé ou o abuso de poder por parte dos agentes do Poder Público, o que não se verifica na hipótese dos autos, tanto assim que nada se comprovou a respeito.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já deixou assentado que "a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (RTJ 68/64), assim como o E. Tribunal de Alçada Criminal já decidiu ser "inaceitável a preconceituosa alegação de que o depoimento policial deve sempre ser recebido com reservas, porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho, deve ser avaliado no contexto de um exame global do quadro probatório" (RT 530/372).

E ainda: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC-74.608- SP STF).

Noto que a versão trazida pelo réu, em juízo, no sentido de que um amigo quem teria lhe entregue os pertences roubados da vítima não encontra qualquer verossimilhança nos autos, eis que sequer identificou de forma precisa, a suposta pessoa.

Outrossim, em contrariedade as alegações do réu, tem-se que a vítima, em ambas as fases da persecução penal, reconheceu o réu, extreme de dúvidas, como o autor do delito, tendo inclusive reconhecido as vestimentas usadas por ocasião do assalto, as quais lhe foram exibidas na Delegacia.

Deste modo, a prova constante dos autos é segura quanto ao crime de roubo praticado pelo réu.

No tocante à causa de aumento descrita na denúncia, verifico que restou devidamente comprovada, eis que, nos termos das declarações da vítima, o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, a qual fora apontada para sua cabeça, conforme visualizava pela vítima.

E não obstante, não tenha sido apreendida a arma utilizada no roubo, certo é que a qualificadora não deve ser afastada, já que a grave ameaça foi exercida com emprego de arma de fogo, conforme narrou a vítima. A propósito: "No crime de roubo, é possível o reconhecimento da qualificadora prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, ainda que não tenha sido a arma periciada, máxime quando todas as provas orais acusatórias descrevem, com minúcias, o uso de arma de fogo, haja vista não ser a perícia a única forma de comprovar-se que o agente lançou mão de revólver na execução do delito" (Ap. nº 1.236.807/6 – Rel. FERNANDO MIRANDA).

Indubitáveis, assim, a materialidade e a autoria delitivas, a condenação do réu pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo é medida de rigor.

Passo, então, à dosimetria da pena.

Atenta aos critérios do artigo 59, do Código Penal, observo que o acusado é primário (p. 101), razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, 4 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa.

Na segunda fase, ainda que presentes as atenuantes da menoridade relativa e da confissão – ainda que parcial – mantem-se a pena no patamar aplicado, porquanto se

trata do mínimo legal.

Na terceira fase, diante da causa de aumento prevista no §2ª-A, inciso I, do art. 157, do CP, majoro a pena em 2/3 perfazendo a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão e pagamento de 16 dias-multa.

Ausentes outras modificadoras, torno a pena definitiva.

Considerando os termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a pena deverá ser cumprida em regime inicial fechado, eis que se trata de delito grave, praticado mediante grave ameaça a pessoa e com emprego de arma de fogo.

Tratando-se de delito praticado mediante grave ameaça contra pessoa, ausentes os requisitos do artigo 44, do Código Penal, inviável a substituição da pena.

De acordo com o artigo 60, caput, do Código Penal, fixo o valor unitário do dia-multa no seu mínimo legal.

Anoto que eventual detração penal deverá ser apreciada oportunamente pelo juízo da execução, competente para tanto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão formulada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para CONDENAR o réu PAULO ORILIO DIAS DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, a pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 16 dias-multa, no mínimo legal.

Não se olvida a excepcionalidade da custódia cautelar, destinada à eficácia instrumental do processo e à aplicação da lei penal. Na espécie, estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O fumus boni iuris vem consubstanciado nos depoimentos da vítima e na presente condenação. O periculum in mora existe não apenas para a garantia da ordem pública, diante das características subjetivas do acusado - que apresenta personalidade e conduta social incompatíveis com o convívio em liberdade- mas também para a aplicação da lei penal.

Nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, o acusado não poderá apelar em liberdade. Expeça-se mandado de prisão, se ainda não cadastrado nos termos determinados pelo CNJ, observadas as formalidades legais.

Autorizo a expedição de guia de recolhimento provisória.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do acusado no rol dos culpados, oficie-se ao TRE nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e, então, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

Custas na forma da lei.

P.R.I.

São Bernardo do Campo, 05 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA